

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1015

29 de enero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a

LEY

Para añadir los nuevos incisos (ee) y (ff) al Artículo 2; añadir un nuevo Artículo 10, y reenumerar los Artículos 10 al 25, como Artículos 11 al 26, de la Ley Núm. 70-1992, según enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos en Puerto Rico”, con el propósito de establecer el “Programa de Disposición de Medicamentos o Fármacos”, con o sin receta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Diariamente, un promedio de 2,500 menores, entre las edades de 12 y 17 años, abusan del uso indebido de medicamentos analgésicos en nuestra nación. Además, los estudios muestran que, entre estos adolescentes, aproximadamente el 1 % cumplió los criterios de abuso o dependencia de analgésicos recetados durante el año pasado. Como situación agravante, una tercera parte del consumo ilícito de sustancias controladas se debe al uso inadecuado de medicamentos que requieren receta.

Ante ese cuadro, no cabe duda de que el abuso de sustancias controladas, la criminalidad y condiciones de salud de menores de edad, entre otros, está directamente relacionado al acceso de medicamentos que se encuentran en nuestros hogares. Muchas veces estos medicamentos con o sin receta no son necesarios por haber concluido el tratamiento o encontrarse expirado.

La problemática objeto de esta ley no se limita a la dimensión de los problemas de salud que ello ocasiona, habida cuenta de que también constituye un peligro para el ambiente cuando los desechos de estos medicamentos se depositan en el sistema sanitario residencial.

Esta Ley adopta en Puerto Rico iniciativas exitosas implantadas en otras jurisdicciones, a los fines de que la Autoridad de Desperdicios Sólidos implemente una campaña de orientación y, a su vez, establezca programas sencillos, pero efectivos, de reciclaje de estos fármacos.

Los 50 estados cuentan con algún tipo de programa de reciclaje o de devolución de medicamentos, aunque la disponibilidad y la participación varían. No existe una cifra total definitiva sobre la cantidad anual de medicamentos reciclados en Estados Unidos, debido principalmente a problemas legales, operativos y de recopilación de datos. Los datos disponibles provienen principalmente de un número limitado de eventos de recuperación o estimaciones del potencial de reciclaje. Sin embargo, un informe de 2014 estimó que Estados Unidos podría reciclar hasta 10 millones de medicamentos recetados sin usar al año. El informe se centró en el potencial de reciclaje de las residencias de ancianos, que desechan grandes cantidades de medicamentos sin usar y vigentes. Tan solo en esos centros, se estimó que desperdician unos \$2,000 millones en medicamentos vigentes cada año.

Los medicamentos requieren especial cuidado para su disposición final, debido a las características de los productos químicos que contienen. Un frasco de cualquier tipo de medicamento, ya utilizado, no se debería arrojar sin más al cubo de la basura, puesto que podría ocasionar un impacto ambiental mayor. Esta Ley establece el procedimiento para reciclaje del envase que contiene o contenía medicamentos y la disposición adecuada de los medicamentos que no se hayan utilizado por estar expirados o no haberse consumido en su totalidad.

En el caso de los residuos de antibióticos, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), éstos pueden contaminar las fuentes de agua potable, que al ser consumida por los humanos debilitan su acción en el organismo frente al ataque de los microbios. Un estudio de la *Substance Abuse and Mental Health Services Administration*

(SAMHSA) calculó en \$1,433 el costo del tratamiento ambulatorio de adictos a sustancias y elevándose hasta \$7,415 en los casos que se requiere recluir al paciente. Otro estudio realizado por el *United States Geological Survey*, realizado en el año 2002, reveló que, de un muestreo de realizado en 139 cuerpos de agua en 30 estados a través de la Nación, un 80 por ciento de estos reflejaban concentraciones perceptibles de medicamentos recetados, no recetados, esteroides y hormonas reproductivas. Se ha demostrado que la exposición a este tipo de sustancias tiene un impacto negativo en las especies acuáticas y hasta podría ser perjudicial a la salud humana.

Esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio implementar medidas que reduzcan la disposición inadecuada de fármacos, con el fin de garantizar su manejo seguro y menos perjudicial para el ambiente, minimizando los efectos nocivos de estas sustancias en nuestros recursos naturales, que proveen agua potable, en el ambiente y en la salud humana.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. – Se añaden los nuevos incisos (ee) y (ff) al Artículo 2 de la Ley Núm. 70
2 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada, para que lean como sigue:

3 “Artículo 2.-Definiciones.

4 Las siguientes palabras o términos donde quiera que aparezcan usadas o aludidas
5 en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el
6 contexto claramente indique otra cosa:

7 (a) ...

8 ...

9 (ee) *Medicamento o fármaco.- Aquel medicamento que las leyes de Puerto Rico o de los*
10 *Estados Unidos exigen que sea dispensado mediante receta, el cual se despachará por un*
11 *farmacéutico en una farmacia debidamente autorizada y registrada por el Secretario de Salud, o en*
12 *el caso de los medicamentos para uso en los animales, podrá ser dispensado por un médico*

1 *veterinario debidamente autorizado para ejercer su profesión en Puerto Rico. Además, incluye*
2 *cualquier otro medicamento que, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico o de los Estados Unidos,*
3 *puede dispensarse sin que medie receta.*

4 *(ff) Envase.- Embalaje que ha estado en contacto con el medicamento, blíster vacía, botella*
5 *de jarabe vacía, frasco de inyectable vacío, envases para tabletas o cápsulas, entre otros. Esto*
6 *incluye, además, el cartonaje y el prospecto."*

7 *Sección 2.- Se añade un nuevo Artículo 10 a la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre*
8 *de 1992, según enmendada, para que lea como sigue:*

9 *"Artículo 10.- Programa de Disposición de Medicamentos y Fármacos.*

10 *Toda farmacia, hospital, organización sin fines de lucro y cualquier otra persona jurídica*
11 *que dispense o venda medicamentos y/o fármacos establecerá, en coordinación con la Autoridad,*
12 *un programa de disposición de medicamentos y fármacos, proveyendo a sus clientes, pacientes o*
13 *visitantes la oportunidad de devolver medicamentos o fármacos no utilizados, el exceso no*
14 *utilizado, los expirados, dañados o que no le sean de utilidad por cualquier otra razón. No estarán*
15 *sujetos a ser reciclados materiales tales como jeringuillas, inhaladores, lancetas y termómetros.*

16 *Como parte de dicho programa, se adoptarán las siguientes medidas:*

17 *1. Colocarán en un lugar visible, de fácil acceso a sus clientes o visitantes, y debidamente*
18 *identificado, envases suministrados por la Autoridad de Desperdicios Sólidos para la*
19 *recuperación de medicamentos o fármacos y envases que hayan estado en contacto con*
20 *el medicamento.*

21 *2. Dispondrán de todos los medicamentos, fármacos y envases recuperados mediante*
22 *cualquier procedimiento privado o interno que cumpla con las disposiciones de*

reglamentación adoptada al amparo de la Ley de Sustancias Controladas federal. (21 CFR Ch. II Sec. 1307.21 y subsiguientes.), o a través del programa establecido en este Artículo, conforme a las disposiciones y procedimientos que establezca la Autoridad mediante reglamento, para su correspondiente disposición o reciclaje.

3. Mantendrán evidencia e información de forma digital o electrónica que describa la recuperación, transporte y reciclaje de los medicamentos, fármacos o envases, por un mínimo de tres (3) años, a fin de que la Autoridad pueda constatar el cumplimiento de las disposiciones de este Artículo y del reglamento que en virtud de este ésta tenga a bien aprobar.

4. Estarán exentos de las disposiciones de este Artículo la industria manufacturera y farmacéutica, y toda farmacia, hospital, organización sin fines de lucro y cualquier otra persona jurídica que dispense o venda medicamentos y/o fármacos que cuente con un programa privado de disposición de medicamentos y fármacos. Disponiéndose, que toda entidad o persona jurídica que esté exenta de las disposiciones de este Artículo presentará evidencia demostrativa de la existencia del programa privado de disposición de medicamentos y fármacos para que dicha exención sea válida."

Sección 3.- Se reenumeran los Artículos 10 al 25 como Artículos 11 al 26, respectivamente, de la Ley Núm. 70 de 18 de septiembre de 1992, según enmendada.

Sección 4.- La Autoridad de Desperdicios Sólidos, en coordinación con el Departamento de Salud y las farmacias licenciadas en Puerto Rico, realizarán una campaña educativa para informar y orientar a los consumidores sobre la necesidad, los procedimientos de disposición adecuada de fármacos y los beneficios del programa.

1 Sección 5.- Penalidades

2 Toda persona que incumpla con las disposiciones de la presente Ley será
3 sancionada con una multa inicial de mil dólares (\$1,000.00). Las infracciones
4 subsiguientes serán sancionadas con multa de hasta cinco mil dólares (\$5,000.00) por cada
5 infracción.

6 Sección 6.- La Autoridad de Desperdicios Sólidos, en coordinación con el
7 Departamento de Salud, adoptará las reglas y la reglamentación que sean necesarios para
8 la implementación de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170
9 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento
10 Administrativo Uniforme", dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la
11 aprobación de esta Ley. La reglamentación adoptada deberá cumplir y ser cónsona con
12 los requerimientos establecidos por la Administración de Drogas y Alimentos de los
13 Estados Unidos (FDA) y por la Agencia Federal Antidroga (DEA).

14 Sección 7.-Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 2027.